

0033192-36.2015.8.26.0506

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Vanessa Aparecida Pereira Barbosa

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/05/2022

... dobraram uma esquina e fizeram um roubo a um outro veículo, uma caminhonete de uma senhora que estava chegando. Essa camionete foi abandonada no parque Ribeirão Preto. Alguns dias depois, eles fizeram um outro roubo, contra um taxista. Na fuga desse roubo, eles colidiram com um poste e acabaram presos. Nesta ocasião, o depoente foi chamado até o Pronto Socorro para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

4ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0033192-36.2015.8.26.0506 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0033192-36.2015.8.26.0506

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAICON ISLAN DOS SANTOS - Mat. 881064-0

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vanessa Aparecida Pereira Barbosa

Vistos.

MAICON ISLAN DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, incisos I e II (ultratatividade da lei penal) c.c. artigo 14, inciso II e artigo 29, caput, todos do Código Penal e artigo 244-B da Lei. Nº 8069/90, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, porque, no dia 26 de abril de 2014, por volta da 18h10, na Rua Horácio Pessine, nº 165, Jardim Maria Goretti, nesta cidade agindo em concurso e previamente conluiado com o adolescente Patrick Luis Moreno, de 17 (dezessete) anos de idade, tentou subtrair para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, o veículo VW/Fox, ano 2007, cor cinza, placas EAP-3851/RP, dentre outros bens de propriedade de A.M.D.O.S., somente não consumando o crime por circunstâncias alheias às suas vontades. Consta também que, nas condições de tempo e lugar anteriormente descritos, o acusado corrompeu o adolescente Patrick Luis Moreno, de 17 (dezessete) anos de idade, praticando com ele a infração penal anteriormente narrada. Segundo se apurou, Maicon e o adolescente Patrick, intencionados em praticar roubos, muniram-se de armas de fogo e se dirigiram até o local em que a vítima se encontra, ocasião em que decidiram assaltá-la. Na ocasião, o ofendido, que é policial militar e se encontra de folga,

foi surpreendido por Maicon e Patrick, sendo que o primeiro, na posse de uma pistola calibre 9mm, anunciou o roubo dizendo "perdeu, passa a chave do carro"

Em seguida, o adolescente se dirigiu até o ofendido para subtrair os pertences pessoais, todavia, quando o adolescente infrator percebeu que o ofendido portava uma arma de fogo na cintura, ambos entraram em luta corporal e depois efetuaram trocas de tiros, o que ocorreu entre a vítima e ambos os assaltantes, ocasião em que o ofendido foi alvejado na sua perna. Devido à reação do ofendido, Maicon e Patrick empreenderam fuga sem nada subtrair. Devido ao ferimento sofrido, o ofendido foi socorrido e posteriormente encaminhado ao Hospital das Clínicas, onde permaneceu sob cuidados médicos e com o projétil alojado na sua perna. Todavia, no dia 12 de maio de 2014 (fls. 44/49), ou seja, aproximadamente de quinze dias depois do assalto, Maicon e o adolescente Patrick, juntamente com outros dois indivíduos, foram presos em razão de novo roubo, ocasião em que o ofendido e uma testemunha presencial reconheceram ambos fotograficamente como sendo os autores do assalto (fls. 25/26, 29/30 e 53/54). Ao praticar o crime de roubo na companhia do adolescente, o indiciado contribuiu para a corrupção deste. Não sendo o caso de rejeição liminar da denúncia, foi determinada a citação do acusado, bem como foi decretada a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal (fls. 167/172).

Cumprido mandado de prisão e citado o réu (fls. 197), este apresentou resposta à acusação, requerendo a concessão de liberdade provisória (fls. 201).

Mantida prisão preventiva do réu, a denúncia foi recebida em 09 de março de 2022 e designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 202/203).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas e, ao final, foi interrogado o acusado (fls. 226).

O Ministério Público, em alegações finais orais, requereu a procedência do pedido, pois a prova colhida demonstra de forma inequívoca que o réu, agindo em concurso com um adolescente, tentou subtrair, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, veículo de propriedade da vítima, bem como corrompeu o adolescente Patrick, com ele praticando o delito. As declarações da vítima foram confirmados pelos depoimentos das testemunhas. A testemunha Isabel, que acompanhava a vítima no momento do crime, reconheceu o acusado como um dos autores, tanto na fase policial como nesta data, em audiência, não havendo qualquer dúvida em seu reconhecimento, bem como pelos depoimentos dos investigadores de polícia. As investigações culminaram na identificação do réu e do adolescente como autores de vários crimes de roubo. A versão apresentada pelo réu não encontra respaldo na prova, razão pela qual não merece ser acolhida. O crime de corrupção de menores também restou devidamente comprovado, uma vez que o réu praticou o roubo na companhia do adolescente. É o que basta para a configuração do crime, por ser o delito corrupção de menores de natureza formal, conforme Súmula 500 do STJ. Na dosimetria da pena, na primeira fase, deverão ser observados os maus antecedentes do réu, que ostenta 2 condenações transitadas em julgado antes dos fatos, uma pela prática de furto e outro por roubo. Portanto, a primeira deve ser levada em consideração nesta fase, com a fixação da pena acima do mínimo legal. Na segunda fase, deverá ser reconhecida a agravante da reincidência específica, conforme as certidões de folhas 177/179. Regime inicial fechado.

A Defesa, por sua vez, alegou que a pretensão punitiva não merece procedência, pois não houve provas seguras de que o acusado tenha concorrido para a prática da infração penal. O acusado negou a prática da subtração, não tendo nenhum envolvimento com o fato. Há um risco relevante e concreto de que o acusado esteja sendo injustamente acusado, em razão de outro crime por ele praticado. A vítima Alexandre disse, em juízo, que teria reconhecido, sem qualquer dúvida, o acusado durante o inquérito. No entanto, sua versão foi desmentida pela testemunha Isabel, que informou que Alexandre não se lembrava do rosto do ladrão. Sobre o reconhecimento policial, Isabel esclareceu que Alexandre só teria imputado a autoria do crime ao acusado depois que ela teria feito essa imputação. O reconhecimento feito pela testemunha Isabel também é bastante criticável, tendo em vista que ela informou que avaliou as fotos apresentadas pelos policiais civis, dentre eles o policial Guilherme. E não reconheceu o autor do crime em nenhuma das

fotos a ela exibida. Nesse sentido, o policial Guilherme esclareceu que o acusado tinha cadastro criminal, já era conhecido na delegacia e já tinha suas fotografias, tanto antigas como recentes, em álbum naquela delegacia. Então, se a testemunha Isabel não reconheceu o acusado através das fotografias no primeiro momento, é porque o acusado não foi o autor da subtração. Essa situação indica um fenômeno chamado de "falsas memórias", citado por uma autora americana chamada Elizabeth Loftus. Segundo ela, falsas memórias são reconstruções involuntárias que as pessoas fazem para dar racionalidade às lacunas que elas têm em suas memórias. Assim, elas tentam, de uma forma natural, preencher algumas lacunas com o que seria plausível, possível ou provável. Nesse sentido, a posterior prisão do acusado por um crime de roubo na companhia do adolescente Patrick fez com que a testemunha Isabel o apontasse equivocadamente como autor do crime anterior. Assim, os elementos de provas de autoria contra o acusado são insuficientes e devem conduzir à sua absolvição, nos termos do artigo 386, V, do Código de Processo Penal.

É o relatório.
Fundamento e decido.

No mérito, a pretensão punitiva é parcialmente procedente.

Quanto ao roubo circunstanciado, a materialidade delitiva restou suficientemente comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 03/05, pelos Autos de Reconhecimento Fotográfico de fls. 25/26 e 29/30 e 43/44, pelos Relatórios de Investigação de fls. 34 e 43/44, Laudo Pericial de fls. 183/185, bem como pela prova oral constante dos autos.

A autoria delitiva também é certa e emerge das provas produzidas.

A vítima Alexandre Maximiliano de Oliveira Saponi relatou que os fatos se deram no ano de 2014. Tinha ido andar de bicicleta e estacionou o veículo na rua dos fatos para poder retirar as bicicletas que estavam no porta-malas do carro, quando foi surpreendido por dois rapazes que vieram por trás. Os 2 estavam armados. Um deles veio em sua frente e tentou fazer uma revista pessoal, passando a mão em sua cintura. Também estava armado. Empurrou esse primeiro indivíduo e correu para trás de seu veículo e começou uma troca de tiros, tanto de sua parte contra eles quanto da parte deles. Foram muitos tiros, de ambas as partes. E eles saíram correndo em seguida. Tentou correr atrás deles, mas percebeu que tinha sido baleado na perna. Eles correram e conseguiram fugir. Eles correram cerca de 50 ou 60 metros, dobraram uma esquina e fizeram um roubo a um outro veículo, uma caminhonete de uma senhora que estava chegando. Essa camionete foi abandonada no parque Ribeirão Preto. Alguns dias depois, eles fizeram um outro roubo, contra um taxista. Na fuga desse roubo, eles colidiram com um poste e acabaram presos. Nesta ocasião, o depoente foi chamado até o Pronto Socorro para fazer o reconhecimento e, de imediato, já reconheceu os dois como autores do roubo do qual fora vítima. Fez a identificação deles no hospital e após foi na delegacia prestar depoimento. É policial militar. Em razão do tempo transcorrido, oito anos, é um pouco complicado reconhecer o réu em audiência, visualmente. Na época, fez o reconhecimento e deu depoimento no próprio dia. Se a pessoa que está na audiência é a pessoa da ocorrência, então o reconhece. Nunca tinha visto o acusado antes, nem o adolescente. Isabel estava consigo no dia do roubo. Quando compareceu no Pronto Socorro para realizar a ocorrência, fez contato com Isabel e ela se deslocou até a unidade de médica de emergência e também reconheceu os dois indivíduos, sem sombra de dúvidas. A única coisa que se recorda, com exatidão, são as vestes deles, mas isso não vai ajudar em nada. Na tentativa de subtração de seu veículo atuaram dois indivíduos. No roubo ocorrido algumas semanas após, foram quatro indivíduos. No PS, conseguiu, de imediato, reconhecer quais eram os dois que praticaram o roubo contra si. Isabel estava ao lado do carro. Estava na parte de trás do carro e ela estava na lateral, na calçada. Ela acabou deitando no chão para não ser atingida pelos disparos. Ela conseguiu identificar os dois. No hospital, ela ficou em choque ao ver os dois acusados. Não sabe o momento exato que tomou o tiro e não sabe identificar qual dos dois fez o disparo que o atingiu, pois os dois estavam armados. Levou um tiro na perna, mas conseguiu correr para trás do veículo e só percebeu que estava baleado

ao tentar correr atrás dos ladrões. Passou por atendimento médico na época, mas não pode fazer cirurgia porque o projétil ficou alojado muito próximo de uma artéria. Ficou por volta de 30 dias sem conseguir andar. Foi no hospital fazer o reconhecimento de muleta, a qual usou durante sua recuperação. Depois da recuperação, não teve nenhuma sequela, porém até hoje o projétil está alojado em sua perna.

A testemunha Isabel do Prado relatou que tinha combinado com Alexandre de andar de bicicleta naquele dia. Por volta das horas da tarde ele a buscou em sua casa. Ele estava com a bicicleta no suporte. Morava na Nova Aliança. Desceu e Alexandre a estava esperando no carro. Foi encontra-lo e seguiu em direção ao veículo. Havia muitas obras próximas ao prédio que morava, havia vários tapumes. Alexandre estava de costas para a rua com a bombinha, enchendo o pneu. Estava de frente para o carro e observou os dois rapazes vindo. Quando estavam próximos, conseguiu alertar Alexandre. Disse "Alexandre, eu acho que eles vão nos roubar". Alexandre pediu para se afastar e eles já vieram, um de cada lado do carro. Alexandre imediatamente levantou as duas mãos e falou para levarem tudo. A depoente foi se afastando do carro. Um deles estava com mão na cintura, acredita que era o adolescente. O outro foi colocando a mão em Alexandre, nos ombros, nas costas e pôs a mão na cintura dele. Quando ele pôs a mão na cintura de Alexandre, sentiu que este estava armado. Estava muito próxima e viu tudo. Alexandre imediatamente se virou para ele, tirou a arma e começaram os disparos. Eles dispararam bastante. Ficou no meio dos disparos, porque não conseguiu entrar para dentro do prédio. Eles trocaram tiros. Eles de lá e Alexandre atrás do carro. O carro de Alexandre ficou cheio de balas. Alexandre, tentando se defender, caiu e ele foi atingido na perna. Pegou Alexandre e foi com ele para o hospital. Posteriormente, Alexandre a chamou uma vez na delegacia para fazer reconhecimento, mas não reconheceu ninguém. Ele a chamou novamente para outro reconhecimento, após o roubo de um taxista. Então, desta vez, reconheceu os dois rapazes em um pronto socorro. Não conhecia os acusados antes dos fatos. Lembrava dos rostos deles, pois ficou de frente. Lembra até os dias de hoje do rosto dos dois. Mesmo passados oito anos, reconhece o acusado, em audiência, como um dos autores. Foi ele quem fez a revista em Alexandre. Chegou a ver fotos dele na delegacia dias depois, mas não reconheceu. No dia dos fatos, não tinha condição de realizar reconhecimento, pois ficou bem abalada psicologicamente.

A testemunha Guilherme Voltan Júnior, investigador da polícia civil, disse que na época dos fatos era investigador e trabalhava como no quarto Distrito Policial, que abrange a zona sul da cidade. Na época dos fatos, tão logo aconteceu o crime, já repercutiu nas redes sociais e todos os policiais da cidade e até mesmo da região acabaram tomando ciência do ocorrido, pois a vítima era um policial, Sapone. Ele é um policial bem dedicado e amigo da polícia civil, da guarda municipal e todos, então, prontamente, foram a campo para poder identificar os autores daquele roubo. No dia dos fatos, o policial militar estava acompanhado da namorada. Ele estacionou o carro na residência dela, momento que ele foi abordado por um maior e um menor. A informação de ser um maior e um menor, descobriram posteriormente. Foram dois masculinos que o abordaram querendo roubar o veículo. E desse roubo, houve a reação do policial. Ele acabou disparando, não sabia se tinha acertado ou não.

Posteriormente, descobriram que ele não havia acertado, contudo, um dos tiros vindos dos roubadores acertou o veículo dele e outro acertou a perna dele. Iniciadas diligências, foram a campo e tomaram ciência de que o indivíduo que havia efetuado o roubo era um indivíduo que já havia morado na zona sul, mais especificamente bairro no Manoel Pena, e que, naquela data, estaria morando no Parque Ribeirão Preto. Então, tentaram por diversas vezes achá-lo para que ele fosse ouvido ou localizado o endereço, mas não conseguiram. Contudo, dias depois, houve uma tentativa de homicídio contra Islam. Dessa tentativa, o réu, ferido, ele acabou indo para o HC, porém não conseguiram realizar a oitiva dele. Após dez dias do atentado, ele foi preso juntamente com Patrick em outro roubo de veículo. Dessa forma, pegaram todas as fotografias dos menores que foram apreendidos e dos maiores e mostraram para o policial e também para a testemunha Isabel, que era a namorada dele na época. Houve o reconhecimento positivo tanto de Patrick quanto de Maicon Islan. O réu é contumaz em roubos, principalmente de veículos. Esteve preso desde

2014. É uma pessoa que a prisão não lhe fez efeito nenhum, pois mesmo depois de sair da cadeia, continuou na vida criminoso. A certeza de que foi Maicon Islan e Patrick adveio das investigações. O relatório é assinado pelo depoente e por outro investigador do quarto distrito policial. Já a colega Adriana, à época dos fatos estava à frente da DIG pelo setor de inteligência, ou seja, a informação veio também pelo setor de inteligência da polícia militar. Na época dos fatos, foi uma mobilização muito grande de todos os policiais para a correta identificação dos autores, o que foi feito. Então, não há dúvidas de que a autoria é de Maicon Islan e de Patrick. Ademais, Patrick e Maicon moravam na mesma rua, eram praticamente vizinhos. Os outros coautores do roubo ao taxi eram todos vizinhos e era prática comum de Maicon Islan captar os menores, como ele assim o fez com Patrick e Bruno, dentre outros, em diversos crimes que ele praticou. Maicon já tinha antecedentes e era pessoa conhecida dos meios policiais. Na época dos fatos, era um dos criminosos notórios dos meios policiais. Já tinham vários apontamentos contra dele. Ele era pessoa conhecida como "emocionado". Ele preferia realizar os crimes com menores de idade. A Polícia tinha uma fotografia dele, mas a fotografia que foi apresentada e colocada, dentre outras, para reconhecimento foi aquela do momento da prisão, usada para que o policial militar pudesse identificar. Mas a polícia já tinha no álbum fotográfico fotos antigas dele.

O réu, interrogado, disse que tem 36 anos, estudou até sétimo ano, mora na Major Milton da Rocha Alencar, 764, com a mãe. Tem um filho de 17 anos e uma filha de 14 anos, separado da mãe dos filhos. Trabalha como ajudante de pedreiro. Em 2014 ficou preso por dois anos em razão de um roubo e agora está preso por receptação, mas não roubou esse veículo. Preso desde setembro de 2021. Não cometeu o crime ora apurado, não reconhece o crime. Está sendo acusado por uma coisa que não fez. Não tem o que dizer, não tem ciência de nada. Conhece Patrick, morava na rua de sua casa. Em 2014 foi preso com Patrick. Já pagou por esse crime. Saiu da cadeia e estava trabalhando. Não apresenta perigo para sociedade, nem é conhecido dos meios policiais. Não conhece as testemunhas ou a vítima. Já morou muito tempo no Manoel Pena, mas nunca praticou roubo nas proximidades.

Pois bem. Em que a negativa do acusado, verifico que os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a condenação nos exatos termos da denúncia.

As vítimas ouvidas em juízo disseram que foram abordadas por dois indivíduos armados, os quais tentaram subtrair o veículo estacionado. Tão logo um deles realizou busca pessoal na vítima Alexandre, que é policial militar, e percebeu que ele estava armado, iniciou-se uma troca de tiros. Alexandre foi alvejado na perna e os meliantes fugiram sem a concretização do crime.

Após esses fatos, iniciou-se trabalho investigativo da polícia civil na tentativa de apurar a autoria. Após diligências e com a prisão de Maicon Islan e do adolescente Patrick em outro roubo de veículo, estes foram identificados pelas vítimas como autores deste delito.

Anoto que os ofendidos afirmaram em juízo que reconheceram o acusado e o adolescente na fase extrajudicial, sem sombra de dúvidas como sendo os indivíduos que os abordaram na posse de arma, indicando ainda suas características físicas (declarações de fls. 23/24 e 27/28 e auto de reconhecimento fotográfico de fls. 25/26 e 29/30 54/55)

O decurso do tempo e as mudanças físicas do acusado não foram obstáculos para novo reconhecimento em juízo, pela vítima Isabel, a qual reconheceu Maicon com certeza como um dos autores do delito. Já a vítima Alexandre foi parcimonioso no reconhecimento judicial. Disse que havia dificuldades em razão do decurso de oito anos dos fatos, porém também apontou Maicon como um dos assaltantes.

Portanto, não verifico no reconhecimento realizado pelas vítimas o fenômeno das "Falsas Memoriais", indicado pela defesa como tese de absolvição. Ao contrário, ambas foram seguras no reconhecimento, sendo certo que Isabel relatou expressamente que conseguia se lembrar dos rostos dos acusados até os dias de hoje, pois ficou frente a frente com os assaltantes no dia do roubo.

Em delitos de roubo, onde normalmente estão presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, a palavra das vítimas é de fundamental importância na solução

da questão. Na medida em que segura, coerente e sem desmentidos, cumpre aceitá-la sem restrições.

No sentido, vejamos a jurisprudência:

PRELIMINAR - alegação de nulidade do reconhecimento pessoal - não acolhimento - reconhecimento válido - artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal.

PRELIMINAR - alegação de nulidade por ausência de fundamentação - defesa alega falsa memória das vítimas - matéria que se confunde com o mérito - autoria rebatida pela sentença do juízo a quo - tese não acolhida. ROUBO - materialidade - auto de exibição, boletim de ocorrência e prova oral que indicam a subtração mediante grave ameaça. ROUBO - autoria - versão do réu que não merece acolhimento - declaração da vítima - reconhecimento realizado em sede policial e judicial - depoimento policial indicando a apreensão da res furtiva em poder do apelante - validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado. [...] - negado provimento ao recurso defensivo. (TJSP; Apelação Criminal 0008058-46.2017.8.26.0050; Relator (a): Mens de Mello; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 29ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/08/2018; Data de Registro: 31/08/2018) grifei

PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ACOMPANHADO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 4. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavrada vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos (STJ, AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018). 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 574.604/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 25/06/2020) grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. COMETIMENTO DO DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade. 2. O simples reexame de provas não é admitido em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, não se exige a apreensão e a realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 297871 RN 2013/0060207-3, Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), Data de Julgamento: 18/04/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2013) grifei

APELAÇÃO ROUBO QUALIFICADO AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS RECONHECIMENTO - PALAVRA DA VÍTIMA - VALOR: A palavra da vítima representa viga mestra da estrutura probatória e sua acusação firme e segura com apoio em reconhecimento válido e em outros elementos de convicção autoriza o édito condenatório. EMPREGO DE ARMA PALAVRA FIRME DA VÍTIMA Suficiência: O firme e detalhado relato da vítima, atestando o emprego de arma na conduta delituosa, é suficiente para a configuração da figura qualificada, sendo desnecessária a apreensão do armamento. Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 00081688820108260309 SP 0008168-88.2010.8.26.0309, Relator:

J. Martins, Data de Julgamento: 23/05/2013, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/06/2013) grifei

Roubo Palavra da vítima Reconhecimento pessoal na delegacia Confirmação em juízo Prova segura e suficiente à condenação Negativa do apelante isolada no contexto dos autos Grave ameaça praticada com simulação de emprego de arma de fogo Desclassificação para furto Impossibilidade Condenação mantida; Roubo simples Pena Fixação abaixo do mínimo legal Impossibilidade Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça; Roubo simples Pena de multa Exclusão Impossibilidade Recurso improvido. (TJ-SP - APL: 00052100620108260156 SP 0005210-06.2010.8.26.0156, Relator: Alexandre Almeida, Data de Julgamento: 31/07/2014, 4ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 05/08/2014) grifei

Some-se à palavra segura das vítimas o depoimento do policial civil ouvido em juízo, o qual contou que o acusado e o adolescente foram presos por outro delito. Nesta ocasião, as vítimas dos fatos ora apurados foram chamadas pela polícia e reconheceram-nos seguramente como autores do roubo. Ainda, segundo o policial, como uma das vítimas é policial militar, os setores de inteligência da polícia civil e da polícia militar trabalharam com zelo a fim de apurar a autoria do delito, chegando no acusado Maicon Islan dos Santos, conhecido dos meios policiais pela prática de crimes idênticos, e no adolescente Patrick Luis Moreno (Relatórios de Investigação de fls. 34 e 43/44). Inclusive, Maicon e Patrick foram presos com outros dois indivíduos praticando um outro roubo de veículo, sendo que as vítimas reconheceram os assaltantes dentre os quatro indivíduos presos em flagrante também neste delito. O policial, ainda, relatou que embora Maicon fosse conhecido dos meios policiais, não havia fotografias atualizadas dele nos álbuns policiais, sendo que a autoria somente foi desvendada quando realizado o reconhecimento pessoal pelas vítimas, na ocasião da prisão do acusado e do adolescente por outro delito, dias após os fatos aqui tratados, fato confirmado por ambas vítimas em juízo. O reconhecimento pelas vítimas, seguro, feito tanto na fase policial (fls. 25/26 e 29/30) quanto em juízo, somado ao histórico criminal de comparsaria entre o réu e o adolescente, constituem prova suficiente para a condenação. Quanto à primeira causa de aumento, restou devidamente configurado o concurso de agentes, não havendo dúvidas de que o réu e o adolescente praticaram o delito juntos, cada qual com sua função, eis que ambos abordaram as vítimas no local, mediante violência exercida com violência e grave ameaça, mediante emprego de arma de fogo. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES – ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA REPRIMENDA – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA ISOLADA – RECONHECIMENTO SEGURO PELA VÍTIMA, QUE DEVE PREVALECER – IMPUTAÇÃO CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM CONTRADITÓRIO – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – MAJORANTES DEMONSTRADAS. DESNECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO COMPARSA OU APREENSÃO DA ARMA – REGIME ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO (TJSP. Apelação Criminal nº 000305-67.2016.8.26.0569. Relator: Euvaldo Chaib. Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 14/11/2017)

Ademais, não há dúvidas de que o réu praticou o crime mediante uso de arma de fogo, a qual serviu para ameaçar as vítimas e para alvejar a perna de Alexandre. Embora não tenha sido a arma apreendida, teve seu emprego detalhadamente caracterizado pelas palavras das vítimas e pelo ferimento provocado. Ressalto que o entendimento majoritário é no sentido de que é dispensável a apreensão e realização de exame pericial para configurar a majorante referente ao emprego de arma de fogo. Nesse sentido, a decisão do C. STJ:

Consoante entendimento firmado pela Terceira Seção deste Tribunal Superior, para o

reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EResp 961.863/RS) (AgRg no Ag no REsp 1.561.836/SP, j. 19/04/2018).

Também a decisão do E. TJSP:

Apelação Criminal ROUBO AGRAVADO Materialidade e autoria indúvidas Depoimento da vítima na fase de inquérito, reconhecimento fotográfico e relatos das testemunhas. Negativa isolada, apresentada em versão sem credibilidade e destoada das demais provas. Afastamento das majorantes. Impossibilidade. Desnecessidade de apreensão da arma. Suficiência da palavra da vítima, policial militar, que afirmou o emprego ostensivo da arma de fogo, para reconhecer o emprego da arma. Pena. Diminuição da fração de aumento. Necessidade. Aumento de 1/3 suficiente e necessário para a reparação e prevenção do crime. Súmula 443 do STJ. Regime prisional que não comportam abrandamento, tendo em vista a quantidade de pena imposta e a gravidade concreta da infração. Isenção de custas. Possibilidade. Ausência de elementos nos autos que comprovem a capacidade econômica do réu DADO PARCIAL PROVIMENTO. (TJSP. Apelação nº 3000324-26.2013.8.26.0634. Relator: Rachid Vaz de Almeida. Órgão julgador: 10ª Câmara Criminal Extraordinária. Data do julgamento: 04/08/2017) grifei.

Considerando que o emprego de arma de fogo persiste como majorante no delito de roubo, desta feita pela redação do §2º-A, I, do artigo 157, CP, o incremento há de ser realizado para crimes cometidos na vigência da lei antiga. Contudo, sendo a novel legislação maléfica (*novatio legis in pejus*), já que o incremento da pena agora é mais severo, à razão de 2/3, enquanto a lei revogada previa fração variável de 1/3 até 1/2 (conforme antigo artigo 157, §2º, I, do CP), o percentual de aumento a ser empregado será este último.

Por fim, incide neste caso a causa de diminuição de pena pela tentativa (art. 14, inciso II, do Código Penal), o que deve ocorrer no mínimo legal 1/3. Embora o réu e adolescente não tenham se apossado do bem da vítima, o *iter criminis* foi consideravelmente percorrido, apenas não se consumando o delito devido à reação de Alexandre, que é policial militar, estava armado e revidou com tiros.

Quanto ao crime de corrupção de menores, a condenação do acusado também é medida que se impõe, já que restou devidamente comprovado que ele corrompeu e facilitou a corrupção do adolescente infrator Patrick Luis Moreno, com 17 anos à época, ao cometer com ele o crime de roubo acima mencionado.

O menor foi devidamente reconhecido pelas vítimas.

Além disso, a corroborar a comparsaria da dupla, que não se restringiu ao presente feito, está o fato de o adolescente ter sido preso em flagrante juntamente com Maicon Islan enquanto tentavam praticar outro delito semelhante, posteriormente. Quanto a isso, o policial civil relatou que era do conhecimento dos meios policiais que Maicon Islan tinha por costume aliciar menores de idade para juntos praticarem os delitos.

Maicon tinha plena ciência da menoridade do comparsa, pois assumidamente amigos e moradores da mesma rua.

Ressalto que de acordo com a Súmula 500 do C. STJ: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA, independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

Para a caracterização do delito é suficiente a comprovação da participação do inimputável em prática criminosa na companhia de maior de 18 anos, o que restou fartamente comprovado.

Desta feita, comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos e suas majorantes, a condenação do acusado nos termos da denúncia é de rigor.

Passo, então, a dosimetrias das penas.

Artigo 157, § 2º, incisos I e II (ultratatividade da lei penal) c.c. artigo 14, inciso II e artigo 29, caput, todos do Código Penal

Na primeira fase, verifico que o réu era primário à época dos fatos (fls. 177/179). No mais, as circunstâncias do delito foram graves, uma vez que o réu e adolescente surpreenderam as vítimas e realizaram com uma delas intensa troca de tiros em área urbana desta cidade, colocando em risco não somente os ofendidos, mas terceiras pessoas. As consequências do delito igualmente são negativas para ambas vítimas. Alexandre relatou que, embora não tenha ficado incapacitado, possui até os dias atuais a bala alojada na região da bacia. Isabel, por seu turno, afirmou que ficou bastante abalada psicologicamente. Diante disso, fixo a pena-base em 1/3 acima de seu mínimo legal, resultando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, cada qual equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, tendo em conta a situação econômica do réu. Na segunda fase não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase não incidem causas de diminuição. Duas são as causas de aumento verificadas (comparsaria e uso de arma de fogo - artigo 157, parágrafo 2º, incisos I e II, CP, antes da modificação), aumento a pena anteriormente dosada em 3/8 (três oitavos), conforme entendimento do C. STJ, resultando em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa:

"Na hipótese de existir concurso de causas de aumento da pena prevista para o crime de roubo, para evitar tratamento igual para situações diferentes, em princípio, a menor fração de aumento previsto no § 2º do art. 157 do Código Penal deve ser destinada ao caso de apenas uma qualificadora; havendo duas, a majoração deve ser de 3/8; existindo três, eleva-se em 5/12; em se tratando de quatro, o aumento deve ser de 11/24; e, por fim, verificada a concorrência das cinco causas de aumento previstas, o acréscimo deve alcançar o patamar máximo, ou seja, a metade. (STJ - HC 200500404806 - (42459 SP) - 5ª T. - Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima - DJU 10.10.2005 - p. 00403)"

Ainda na terceira fase, ante a tentativa delitativa, reduzo a pena em 1/3, nos termos da fundamentação supra, resultando na pena definitiva de 4 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa.

Artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90

Na primeira fase da dosimetria da pena, verifico que o réu era primário à época dos fatos (fls. 177/179). Ausentes outras circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 01 ano de reclusão. Na segunda fase da dosimetria da pena, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase da dosimetria da pena, não existem causas de aumento ou diminuição a serem aplicadas.

Torno, portanto, a pena de 01 ano de reclusão, definitiva.

Concurso formal de crimes - roubo e corrupção de menores (artigo 70 do CP)

Diferentemente do entendimento da acusação, entendo que os crimes não foram praticados em concurso material, como consta da denúncia, mas, sim, que o crime do artigo 244-B do ECA foi cometido em concurso formal com o delito de roubo circunstanciado tentado, uma vez que mediante uma só ação, foram praticados os dois crimes. Assim, tomo a pena mais elevada (roubo): 4 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e a aumento em 1/6, passando a 05 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão.

Tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis do crime de roubo, fixo o regime fechado como inicial de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §3º, do CP.

Dispositivo

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e CONDENO MAICON ISLAN DOS SANTOS à pena de 05 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 11 dias-multa, cada qual equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, tendo em conta a situação econômica do réu, como

incurso no artigo 157, § 2º, incisos I e II (ultratatividade da lei penal) c.c. artigo 14, inciso II e artigo 29, caput, todos do Código Penal e artigo 244-B da Lei. Nº 8069/90, na forma do artigo 70, caput, do Código Penal

Mantenho o acusado preso, por considerar o risco concreto de reiteração delitiva em detrimento da ordem pública (artigo 312 do CPP), o que se evidencia pelo modo de agir, provado o perigo que sua liberdade causa à sociedade, além do exímio tempo da prisão e dos outros fundamentos expressos na decisão acerca da custódia cautelar que ainda se encontram presentes.

Expeça-se mandado de recomendação em desfavor do réu na prisão em que se encontra, bem como guia de execução provisória, nos termos da Resolução n. 113 do Conselho Nacional de Justiça, procedendo-se, imediatamente, ao cálculo de pena, para verificação da possibilidade de progressão de regime.

Transitada em julgado, tome a Serventia as seguintes providências: 1) Proceda-se ao cômputo da presente decisão em dados estatísticos, ex vi do Art. 809 do Código de Processo Penal; 2) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do Art. 15, inc. III, da Constituição Federal; 3) Lance-se o nome do réu no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo; 4) Extraia-se a guia de execução definitiva conforme Art. 105 da Lei de Execução Penal, observando-se o regime inicial fixado na condenação. Expeçam-se as comunicações necessárias.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, as quais ficam ressaltadas por se tratar de beneficiário da Assistência Judiciária gratuita.

Deixo de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no Art. 387, IV do CPP, diante da ausência de requerimento da parte interessada.

P. I. C.

Ribeirão Preto, 13 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA